

1501626-37.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... visando a prática e o fomento do tráfico de drogas na região. Para tanto, se revezavam na traficância e dividiam entre eles os atos executórios. Assim foi que, no dia 11 de julho de 2022, por volta das 16 horas e 30 minutos, os denunciados se encontravam no local sobredito, conhecido ponto de venda de drogas, ali fomentando o tráfico de entorpecentes. Os denunciados foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501626-37.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501626-37.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2187272/2022 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 26065426 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2187272 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FELIPE RODRIGUES DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

LUIS FELIPE RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos às fls. 09/10, e ELIAS FERREIRA DE SOUZA, qualificado às fls. 11/12, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 11 de julho de 2022, por volta das 16 horas e 30 minutos, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, associaram-se entre si para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime do artigo 33, caput, da lei 11.343/06.

Consta ainda que, LUIS FELIPE RODRIGUES DA SILVA e ELIAS FERREIRA DE SOUZA, na tarde de 11 de julho de 2022, por volta das 16 horas e 30 minutos, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, 1, Viela 01, Vila Municipal, nesta cidade e comarca de Carapicuíba agindo em concurso e unidade desígnios, traziam com eles e guardavam, para fins de traficância, 151 (cento e cinquenta e um) invólucros

plásticos contendo a droga cocaína e 129 (cento e vinte e nove) invólucros plásticos contendo a droga cocaína na forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão (fls. 15/16) e laudo de constatação provisório (fls. 25/28). Segundo a denúncia, os denunciados se associaram visando a prática e o fomento do tráfico de drogas na região. Para tanto, se revezavam na traficância e dividiam entre eles os atos executórios. Assim foi que, no dia 11 de julho de 2022, por volta das 16 horas e 30 minutos, os denunciados se encontravam no local sobredito, conhecido ponto de venda de drogas, ali fomentando o tráfico de entorpecentes. Os denunciados foram então abordados por policiais civis, ainda na posse das drogas acima elencadas. Além dos entorpecentes, foi apreendida com LUIS FELIPE a quantia de R\$ 48,00 (quarenta e oito reais), fruto da traficância. As circunstâncias da prisão, bem como a natureza e a quantidade de entorpecentes, evidenciam que a droga apreendida se destinava ao comércio.

A denúncia foi recebida em 21 de julho de 2022 (fls. 90/92).

Os acusados apresentaram resposta à acusação (fl. 115).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, os acusados foram devidamente citados e ratificaram a resposta à acusação anteriormente apresentada. Foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Ouvidas 02 (duas) testemunhas comuns às partes, sendo os acusados interrogados ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público postulou pela parcial procedência da ação, absolvendo-se os acusados do crime de associação e condenando-os aos crimes de tráfico de drogas. Por sua vez, a Defesa dos acusados pugnou pela confissão, menoridade relativa, privilégio do acusado Luis Felipe, com regime mais brando, e pela absolvição por falta de provas do acusado Elias, e, subsidiariamente, pela desclassificação para uso, ou ainda, aplicação da pena no mínimo legal, com regime inicial mais brando e substituição pelo artigo 44 do Código Penal; bem como a absolvição de ambos pelo crime de associação.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fl. 01 e 19); no auto de exibição e apreensão (fls. 15/16); no laudo de constatação provisório (fls. 25/28) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 97/99), esses dois últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas; no boletim de ocorrência (fls. 36/38); pelo dinheiro apreendido, bem como, pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Na fase policial, a testemunha Cláudio Mateus de Paulo, policial civil, relatou que estava de serviço em companhia do Policial Rogério, quando em apuração a denúncia apócrifa de tráfico de drogas, segundo o denunciante, em local conhecido como ponto de venda de drogas, na Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, viela 01, caçamba, em frente ao Fórum Municipal, nesta urbe, e segundo o denunciante, traficantes agem livremente no local, informando até as características dos indivíduos que hoje ali estavam. Em posse das características dos investigados, deslocaram-se até o referido local e de longe avistaram dois indivíduos com as características anotadas em atitude suspeita e visualizaram quando os “compradores” chegavam nos investigados que se revezavam em receber do “cliente” e entregar a “droga” que estava em uma mochila para o cliente. Resolveram proceder a abordagem dos investigados posteriormente identificados como sendo Elias Ferreira de Souza e Luis Felipe Rodrigues da Silva, e com eles foi encontrado na mochila 151 invólucros plásticos contendo substância esbranquiçada em pó semelhante a “cocaína”, 129 invólucros plásticos contendo substância amarelada em pedra, semelhante a “crack”, e a quantia de R\$ 90,00 (noventa reais), em notas miúdas, que estava com o investigado Luis. Indagados no ato da detenção, os investigados acabaram por confessar que realmente estavam traficando drogas naquele local. Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos investigados e conduzidos até a Delegacia de Polícia para as demais providências de Polícia Judiciária pertinentes ao fato (fls. 05/06).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes aos fatos. Esclareceu que a mochila com drogas e dinheiro estava na posse de um deles.

A testemunha Rogério Braga da Silva, policial civil, que acompanhava seu colega de profissão Cláudio Mateus de Paula na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto na fase policial (fls. 07/08), como em juízo, quando aduziu que não conhecia os acusados antes.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os Policiais Civis faltassem com a verdade e incriminassem injustamente os réus. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem os réus injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contém qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Na Delegacia de Polícia, o acusado Luis Felipe Rodrigues da Silva, permaneceu em silêncio (fls. 09/10). Em juízo, disse ter 18 anos e teve passagem pela Vara da Infância e cumpriu liberdade assistida por tráfico de drogas. Trabalhava em um lava-rápido, mas não registrado. Sobre os fatos, disse que estava no local de tráfico, sendo seu primeiro dia no local, pois estava desempregado e sua família passando necessidade, então resolveu voltar a traficar. Não conhece eles, ele tinha apenas passado no local, ele foi comprar maconha, mas não tinha. Era uma outra pessoa que o estava ajudando, era usuário.

Na fase inquisitorial, o acusado Elias Ferreira de Souza declarou que estava trabalhando na venda do tráfico e começou a vender por volta das 14h00. Iria ganhar em média R\$ 100,00 reais a diária, e que começou naquela data. Não tem muito a declarar, somente afirmando que estava na venda e que se arrepende do delito cometido (fls. 11/12). Em juízo, disse ter 19 anos e já teve passagem por tráfico de drogas, sendo condenado. Estava cumprindo o regime aberto. Estava trabalhando na floricultura com seu tio. Morava com sua mãe e irmãos. Negou os atos a ele imputados, alegando que estava passando pelo local, e que os policiais estavam enquadrando e lhe abordou e por ter passagem no tráfico, foi questionado sobre casa bomba, eles falaram que estavam mentindo e iria ser preso junto com ele. Foi tentar comprar drogas, mas não viu quem estava lá, pois os policiais já estavam lá. Os policiais estavam lhe ameaçando e disseram que iriam lhe bater se não assumisse. Um dos policiais da audiência lhe ameaçou.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelos acusados, mormente diante dos depoimentos dos policiais, os quais os visualizaram os acusados se revezando na prática da venda de drogas, em local conhecido como ponto de venda de drogas. Tudo em total consonância com o auto de exibição e apreensão e laudos periciais das drogas apreendidas.

Não obstante o acusado Luis tenha confessado a prática do crime, negou a participação do corréu Elias, claramente visando isentá-lo de responsabilidade, notadamente por ostentar reincidência específica. Tal versão, contudo, vem isolada nos autos, vez que a versão dos acusados em juízo acerca da conduta de Elias é contraditória, além de Elias se retratar de sua confissão extrajudicial, sendo divergentes também em relação aos depoimentos dos policiais, que sequer os conheciam, não havendo motivos para lhe imputarem tais fatos.

Assim, não havendo quaisquer indícios de que os fatos se deram de maneira distinta da descrita na denúncia, afasta-se a tese da Defesa.

Ressalta-se que os acusados foram encontrados em atitude direta de venda, além de

guardar as drogas, condutas estas inseridas no art. 33, "caput", da Lei 11343/06. Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda e dos depoimentos dos policiais, além do dinheiro apreendido, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de drogas.

Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, eis que o acusado Elias é reincidente específico conforme F.A. de fls. 54/56, 84/86, 100/102 e certidão de fls. 51/52, 87/88, e o acusado Luis, ostenta passagem pela Vara da Infância e Juventude, já tendo recebido medida socioeducativa por ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, certidão de fls. 46/48, 83, o que denota não serem os acusados iniciantes no mundo do crime, se dedicando à atividade criminosa.

Vale a menção, também, de que a figura típica do delito descrito no artigo 35, da Lei 11.343/06, exige a presença dos seguintes requisitos: duas ou mais pessoas; acordo dos parceiros; vínculo associativo; finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33, caput, e parágrafo 1º, 34 e 36 da mesma lei (conforme Lei Antidrogas anotada, 10ª edição, Damásio de Jesus, Editora Saraiva, 2010, São Paulo, pag. 177).

Entretanto, a prova produzida em regular instrução não logrou comprovar a presença dos requisitos próprios da associação prevista no artigo 35 da mencionada lei, vislumbrando-se tão somente o concurso de agentes entre os acusados, sendo, de rigor, a absolvição dos réus em relação a tal delito.

Há que se considerar a circunstância atenuante da menoridade relativa prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, para ambos acusados (fls. 09/10 e 11/12) e para Luis, ainda, há que se considerar a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Para o acusado Elias, deve-se atentar, ainda, pela presença da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme F.A. de fls. 54/56, 84/86, 100/102 e certidão de fls. 51/52, 87/88, nos autos do processo nº 1502493-64.2021.8.26.0542.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, com relação aos acusados, passo a fixar a pena, de forma individualizada, nos termos do artigo 68, do Código Penal.

1. Corrêu Luis Felipe Rodrigues da Silva:

Na análise das circunstâncias preponderantes do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 sobre o artigo 59 do Código Penal, em que pese ser o acusado primário (F.A. de fls. 49/50, 81, 103/104 e certidão de fls. 45, 82), há que se considerar a relevante quantidade, a natureza diversificada e destrutiva, a forma de acondicionamento das drogas e o dinheiro apreendido, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Não concorrem circunstâncias agravantes. Concorrendo as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal (fls. 09/10), da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, atenuo a pena em 1/3, passando a dosá-la em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, em obediência à Súmula 231 do STJ. Ausentes causa de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente calculada, a qual torno definitiva para o réu.

2. Corrêu Elias Ferreira de Souza:

Na análise das circunstâncias preponderantes do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 sobre o artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é portador de maus antecedentes, mas como tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência (F.A. de fls. 54/56, 84/86, 100/102 e certidão de fls. 51/52, 87/88), deixo de valorá-la nesta fase, sob pena de bis in idem, nos termos da Súmula 241 do STJ. Entretanto, há que se considerar a relevante quantidade, a natureza diversificada e destrutiva, a forma de acondicionamento das drogas e o dinheiro apreendido, além da maior culpabilidade do acusado, que imputou falsamente crime de ameaça contra um dos policiais arrolado como testemunha. Não se olvida o direito do acusado ao silêncio ou até mesmo de mentir no interrogatório, mas há não qualquer autorização para que os acusados em

geral tentem se livrar das consequências penais de suas condutas imputando falsamente crimes a policiais, manchando suas reputações. Com base nisso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal. Na segunda fase do cálculo da pena, concorrem a circunstância atenuante da menoridade relativa (fls. 11/12), prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, e a circunstância agravante da reincidência F.A. de fls. 54/56, 84/86, 100/102 e certidão de fls. 51/52, 87/88, nos autos do processo nº 1502493-64.2021.8.26.0542, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, e sendo aquela preponderante sobre esta, nos termos do artigo 67 do Código Penal, atenuo a pena em 1/12, fixando-a em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, no mínimo legal.

Ausentes causa de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente calculada, a qual torno definitiva para o réu.

Os acusados estão sendo condenados pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque – segundo a correta exegese – os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90). De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da lei dos crimes hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime há de ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço par:

1. CONDENAR LUIS FELIPE RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos às fls. 09/10, ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06; bem como, para ABSOLVÊ-LO da imputação prevista no artigo 35, caput da Lei n.º

11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal;

2. CONDENAR ELIAS FERREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos às fls. 11/12, ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06; bem como para ABSOLVÊ-LO da imputação prevista no artigo 35, caput da Lei n.º 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Impossível a substituição das penas por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, por imposição legal prevista no artigo 44 da Lei n. 11.343/06 e pelo quantum da pena imposta.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual dos acusados permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de imposição de pena aos réus, agora condenados. Patente o risco de que soltos venham procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade. Expeça-se guias de execução provisória das penas.

Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, “b”, do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei n. 11.343/06, determino a perda do dinheiro apreendido em favor da União, devendo o numerário ser transferido ao FUNAD (fls. 15/16), assim como autorizo a incineração das drogas, caso ainda não realizada.

Oficie-se à DISE de Carapicuíba, para que envie o comprovante de depósito do dinheiro apreendido (fls. 15/16).

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, ressalvada a hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA